PLANTILLA P38 · REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE IA

Reglamento de los órganos de gobierno de IA

Texto aprobable, por artículos, del reglamento del comité de IA, con anexos para la oficina de IA y la comisión delegada del consejo y un modelo de nombramiento del responsable de IA.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Asignación de funciones a órganos existentes

04 Reglamento del comité de IA

05 Anexo A · Mandato de la oficina de IA

06 Anexo B · Competencias de IA de la comisión delegada

07 Anexo C · Modelo de nombramiento del responsable de IA

08 Registro de miembros y nombramientos

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. Los mandatos tipo del documento 30 dicen qué hace cada órgano, pero no bastan para que un órgano funcione: hace falta saber quién convoca, cuándo hay quórum, cómo se vota, quién se abstiene y dónde queda cada acuerdo. Sin un reglamento aprobado, las decisiones de *gate*, las aceptaciones de riesgo y las excepciones pueden impugnarse por falta de competencia o de forma, y la madurez D1 no puede superar el nivel 2 porque falta la evidencia de un mandato escrito (11, D1.03 y D1.07).

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	En la primera implantación, en el mes 3 (semana 9, 90 §4.4), y cada vez que se modifique la estructura de gobierno o la matriz de delegación. Se revisa en C5.
Quién la rellena	La oficina de IA redacta, con la secretaría del consejo y asesoría jurídica.
Quién la verifica	La segunda línea (competencias sobre riesgo, conformidades y excepciones) y asesoría jurídica (encaje con estatutos, reglamento del consejo y legislación societaria aplicable).
Quién decide o aprueba	El reglamento del comité de IA y el mandato de la oficina de IA: la alta dirección o el consejo, según el sistema de delegación de la compañía. Las competencias de IA de la comisión delegada y el nombramiento del responsable de IA: el consejo.
Etapa del ciclo corporativo	C2 (aprobación junto con la matriz de delegación, 30 §7) y C5 (revisión anual).
Herramienta	T01 · Registro de casos de uso: alta de órganos y personas para validar decisor y verificador (30 §10, paso 5).
Documento de referencia	30 §3, §4, §6, §7, §12; 01 §8.3; 11 D1.01–D1.03 y D1.07; 90 §4.4.
Lite frente a Enterprise	En una compañía con alcance Lite o de tamaño reducido, el comité de IA puede ser el comité de dirección con un punto mensual propio y la oficina de IA una persona a tiempo parcial (30 §11). Las tres garantías irrenunciables de 30 §11 se mantienen en ambos casos.

Reglas de cumplimentación:

- Los datos de la compañía van **entre corchetes** ☐ y se sustituyen por el texto aprobado; al aprobar, no queda ningún corchete.
- Quórum y plazos son **de referencia** (30 §3). La compañía puede endurecerlos; no puede rebajar los niveles de decisión de 01 ni de la especificación común §5.1.
- Si un comité existente asume las funciones del comité de IA (30 §10), este texto se incorpora como capítulo de su reglamento y no se crea un órgano nuevo.
- Lo que el reglamento no atribuya a otro órgano corresponde al comité de IA, que puede elevarlo (30 §7).

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Compañía		[Denominación social].
Perímetro		Sociedades y áreas a las que se aplica.
Versión del reglamento		1.0 al aprobarse.
Órgano que aprueba y fecha		Referencia del acta (P39).
Sustituye a		Versión anterior o reglamento del comité existente que se modifica.
Próxima revisión		Etapa C5 del ejercicio [AAAA].
Documentos que desarrolla		Política corporativa de IA (documento 31) y matriz de delegación aprobada en C2.

03

Asignación de funciones a órganos existentes

Antes de redactar, se asigna cada función de 30 §3 y §7 a un órgano, sin huecos ni duplicidades (30 §10, pasos 1 y 2).

Función de SEVEN-G	Órgano que la asume	¿Existe ya? (Sí · No)	Reglamento que se modifica
Comité de IA			
Oficina de IA			
Comisión delegada para la IA			
Coordinación de segunda línea para la IA			
Responsable de auditoría de IA			

Función de SEVEN-G	Órgano que la asume	¿Existe ya? (Sí · No)	Reglamento que se modifica
(ejemplo ilustrativo) **Comité de IA**	Comité de transformación digital con mandato ampliado	Sí	Reglamento del comité de transformación, nuevo capítulo IV

04

Reglamento del comité de IA

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento regula la composición, competencias y funcionamiento del Comité de IA de [la Compañía], órgano que gestiona la cartera de inteligencia artificial dentro de la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo aprobados por el Consejo de Administración, y decide lo que este le delega.

Artículo 2. Naturaleza y ámbito. El Comité es un órgano [de la alta dirección / del comité existente que asume la función]. Su ámbito comprende los casos de uso de IA, la IA de terceros integrada en procesos, el uso corporativo de IA de propósito general y el uso no autorizado, en el perímetro de [perímetro].

Artículo 3. Composición.

1. Son miembros con voto: [cargo] y [cargo] de la alta dirección de negocio (al menos dos áreas), [cargo] de tecnología, [cargo] de datos y [cargo] de personas.
2. Son miembros con voz y conformidad, sin voto en la decisión de negocio: [riesgos], [cumplimiento], [seguridad de la información] y [delegado de protección de datos]. Su conformidad es necesaria en su ámbito.
3. Son invitados permanentes: el responsable de la Oficina de IA, que actúa como secretario sin voto, y [auditoría interna] como observador.
4. Cada miembro designa un suplente de su mismo ámbito, que se comunica por escrito a la secretaría.

Artículo 4. Presidencia. Preside el Comité [cargo], miembro de la alta dirección con autoridad sobre la cartera. No debería presidirlo quien patrocine la mayor parte de la cartera. En su ausencia le sustituye [suplente]. La presidencia tiene voto de calidad.

Artículo 5. Secretaría. El secretario convoca por orden de la presidencia, prepara la documentación, levanta acta, registra las decisiones de *gate* en T03 con P29, custodia los registros de conflictos y excepciones y mantiene el seguimiento de acuerdos.

Artículo 6. Competencias. Corresponde al Comité, conforme a la matriz de delegación de [la Compañía] (documento 30 §7):

Materia	Competencia del Comité	Referencia
Diagnóstico y cartera	Aprobar el diagnóstico de C1 y la cartera priorizada de C3.	30 §3.3; 30 §6.3
Gates	Decidir G0, G2, G3, G4, G5, R6 y G7 en intensidad Enterprise; ser informado de G1 Enterprise; decidir los *gates* Lite elevados tras dos iteraciones.	30 §7.1
Riesgo	Aceptar riesgos residuales Altos con conformidad de la segunda línea; revisar la concentración; elevar los Críticos.	30 §7.2
Suspensiones y retiradas	Ratificar suspensiones inmediatas en 2 días hábiles; decidir retiradas planificadas Enterprise y retiradas forzosas; autorizar reanudaciones con conformidad de la segunda línea.	30 §7.3
Excepciones	Aprobar las excepciones de requisito del ciclo de vida; proponer al consejo las de umbral corporativo.	30 §7.4
Otras	Autorizar herramientas corporativas que cumplan un criterio Enterprise; elevar la autonomía a A2 o A3; contratar proveedores N3; cerrar no conformidades críticas tras verificación del auditor de IA; aprobar la política de uso aceptable.	30 §7.5
Seguimiento	Revisar casos de uso estancados, condiciones vencidas, desviaciones de valor y coste, incidentes y no conformidades.	14 §7–8

Artículo 7. Límites y elevación. El Comité no aprueba la tesis de IA, el apetito de riesgo, la política corporativa, los casos de uso de Transformar en G2 ni su escalado en G7, ni acepta riesgos residuales Críticos. Eleva al Consejo o a [la Comisión] lo que supere su delegación y, en todo caso, las situaciones de 30 §8.2 que lo requieran. Ninguna práctica prohibida por el artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1689 es aceptable por ningún órgano.

Artículo 8. Convocatoria. La secretaría convoca las sesiones ordinarias con al menos [cinco] días hábiles de antelación, con orden del día y documentación (P39). Las extraordinarias, por *gates* urgentes o incidentes S1, pueden convocarse con [24 horas] por cualquier medio que deje constancia.

Artículo 9. Quórum. El Comité queda válidamente constituido con la mayoría de los miembros con voto, incluida la presidencia o su suplente, y al menos un representante de la segunda línea. Sin segunda línea presente no se deciden G3, G5, aceptaciones de riesgo ni excepciones. Quien deba abstenerse en un punto no computa para el quórum de ese punto.

Artículo 10. Deliberación y acuerdos. Los acuerdos se adoptan por consenso; si no lo hay, por mayoría de votos presentes, con voto de calidad de la presidencia. Si la segunda línea deniega su conformidad en G3, G5, una aceptación de riesgo o una excepción, el Comité no puede decidir

Continuar ni Continuar con condiciones: puede decidir Iterar, Pivotar o Parar, o elevar el desacuerdo a [la Comisión] (30 §8.3).

Artículo 11. Decisión por escrito. Los *gates* sin debate pueden decidirse por escrito, con las mismas reglas de quórum, conformidad y abstención. Cualquier miembro con voto puede pedir que el asunto se trate en sesión.

Artículo 12. Conflictos de interés y abstención. Los miembros declaran sus conflictos al incorporarse y cada año (P41), y al inicio de cada sesión respecto de los puntos del orden del día. Quien tenga rol de patrocinio o construcción en un caso de uso se abstiene en sus decisiones (30, I-6). Quien verifica un *gate* no participa en su decisión (I-7). Quien propone una excepción no la aprueba (I-9). La abstención consta en acta y en T01.

Artículo 13. Actas y registro. De cada sesión se levanta acta con asistentes, quórum, conflictos, deliberación resumida y acuerdos numerados (P39). El acta se aprueba en la misma sesión o en la siguiente. Cada decisión de *gate* se registra en T03 con P29; cada excepción, en el registro de P40.

Artículo 14. Periodicidad. El Comité se reúne mensualmente según el calendario anual que aprueba en su primera sesión del ejercicio, y en sesión extraordinaria cuando lo exijan *gates* urgentes o incidentes S1.

Artículo 15. Información al Consejo. El Comité informa a [la Comisión] trimestralmente de riesgos Altos y Críticos, incidentes, no conformidades, excepciones vigentes y asuntos elevados, y al Consejo en el paquete trimestral (documento 60).

Artículo 16. Evaluación anual. El Comité evalúa su eficacia una vez al año, en C5, y aprueba un plan de mejora con responsables y plazos (11, D1.12).

Artículo 17. Confidencialidad. Los miembros e invitados guardan reserva sobre las deliberaciones y la información recibida.

Artículo 18. Modificación y entrada en vigor. Este reglamento se modifica a propuesta de la presidencia o de la Oficina de IA, con informe de la segunda línea, y entra en vigor el [fecha].

05

Anexo A · Mandato de la oficina de IA

A.1 Objeto. La Oficina de IA hace que el marco funcione: metodología, inventario, información fiable y soporte a los equipos. Si existe riesgo de confusión con la Oficina Europea de IA , se denomina [Oficina corporativa de IA / Centro de excelencia de IA] (30 §1.2).

A.2 Funciones. Mantener el inventario (T02) y el registro de casos de uso (T01); custodiar metodología, plantillas y listas de verificación; verificar los *gates* Lite en los que no haya participado; consolidar la medición con control de gestión; preparar la información de los órganos; coordinar la alfabetización y

la regularización del uso no autorizado; liderar C1 y C5; aprobar las excepciones metodológicas menores y de política de uso (30 §7.4).

A.3 Composición y dependencia. Responsable de la Oficina, [nombre del cargo], y [número] personas de metodología, cartera y medición. Depende de [la presidencia del Comité de IA / cargo que no sea patrocinador habitual].

A.4 Límite. La Oficina no verifica casos de uso en cuyo diseño, construcción u operación haya participado (I-8); en ese caso la verificación pasa a la segunda línea o al auditor de IA.

06

Anexo B · Competencias de IA de la comisión delegada

Texto para incorporar al reglamento de [la Comisión de Auditoría / Riesgos / Tecnología]. Si no existe comisión, las funciones las ejerce el Consejo (30 §3.2).

B.1 Competencias. Corresponde a [la Comisión] en materia de IA: (a) aprobar el plan anual de auditoría de IA y recibir sus resultados; (b) recibir información de incidentes S1 en 24 horas y de no conformidades mayores y críticas; (c) resolver los desacuerdos entre el Comité de IA y la segunda línea; (d) decidir, por delegación expresa del Consejo, la aceptación excepcional de riesgos residuales Críticos dentro del apetito aprobado; (e) vigilar la independencia de los auditores de IA; (f) recibir cada trimestre las excepciones vigentes y el informe de la segunda línea (P42); (g) aprobar las excepciones de umbral corporativo cuando el Consejo se lo delegue.

B.2 Funcionamiento. Sesión trimestral con punto de IA y sesión extraordinaria ante un incidente S1 o una no conformidad crítica si la presidencia lo decide. Asisten sin voto el responsable de la Oficina de IA, [el director de riesgos o cumplimiento] y [el responsable de auditoría interna].

B.3 Orden del día tipo. Riesgos Altos y Críticos y concentraciones · cumplimiento regulatorio y cambios normativos · incidentes y no conformidades mayores y críticas · auditorías y seguimiento de hallazgos · asuntos elevados · excepciones del trimestre (30 §3.2).

07

Anexo C · Modelo de nombramiento del responsable de IA

Evidencia de D1.01 (documento 11): un miembro de la alta dirección con responsabilidad asignada por escrito sobre la IA de la compañía.

> **Acuerdo de nombramiento.** [El Consejo de Administración / El Consejero Delegado] de [la Compañía], en su sesión de [fecha], acuerda nombrar a [nombre y apellidos], [cargo], **responsable de IA de [la Compañía]**, con las siguientes responsabilidades: (1) responder ante [el Consejo / el Consejero Delegado] de la aplicación de la tesis de IA, la ambición por esfera y el apetito de riesgo aprobados; (2) [presidir el Comité de IA / proponer su presidencia]; (3) asegurar que la Oficina de IA dispone de los medios para cumplir su mandato; (4) presentar al Consejo el paquete trimestral y los paquetes de C2 y C5; (5) promover la separación de funciones y la independencia de la segunda y la tercera línea. El nombramiento no le atribuye la verificación de *gates* ni la aceptación de riesgos por encima de la matriz de delegación. Duración: [indefinida / hasta fecha]. Se comunica a la organización el [fecha].

Campo	Contenido	Guía
Persona nombrada y cargo		Miembro de la alta dirección.
Órgano que nombra y referencia del acta		
¿Patrocina la mayor parte de la cartera?		Sí · No. Si es Sí, no debería presidir el Comité de IA (30 §3.3).
Aceptación del nombrado		Fecha y firma.
Comunicación a la organización		Fecha y canal.
***(ejemplo ilustrativo)* Persona nombrada**	Directora de operaciones	Nombrada por el consejo el 15-10-2026.

08

Registro de miembros y nombramientos

Órgano	Persona	Cargo	Condición	Suplente	Fecha de alta	Declaración de conflictos (P41)	Fecha de baja
			Con voto · Voz y conformidad · Invitado · Secretario · Observador			Referencia y fecha	
(ejemplo ilustrativo) **Comité de IA**	Persona D	Directora de riesgos	Voz y conformidad	Persona E	01-11-2026	DCI-2026-004	

09

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	Hay un miembro de la alta dirección nombrado por escrito como responsable de IA (11, D1.01).	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	El comité de IA tiene mandato escrito aprobado (11, D1.03).	
3	Comité de IA, oficina de IA y comisión delegada están constituidos con las funciones de 01 §8.3 y un calendario compatible con 01 §5.2 (11, D1.07).	
4	Las competencias coinciden con la matriz de delegación de 30 §7 sin rebajar ningún nivel.	
5	El quórum exige segunda línea para G3, G5, aceptaciones de riesgo y excepciones.	
6	Se recogen las abstenciones e incompatibilidades I-6 a I-9 de 30 §5.2.	
7	Toda función de 30 §3 y §7 tiene un único órgano asignado (sección 3).	
8	Se prevé la evaluación anual de eficacia (11, D1.12).	
9	No quedan corchetes sin sustituir en el texto aprobado.	

10

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Redacta	Oficina de IA con secretaría del consejo			
Verifica encaje jurídico	Asesoría jurídica			
Verifica competencias de riesgo	Coordinador de segunda línea para la IA			
Aprueba reglamento del comité y anexo A	Alta dirección o consejo			
Aprueba anexos B y C	Consejo			

Separación de funciones: quien redacta no aprueba, y la segunda línea verifica sin decidir sobre sus propias competencias.

11

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Convierte los mandatos tipo de 30 §3 y la matriz de delegación de 30 §7 en un reglamento por artículos, con anexos para la oficina de IA, la comisión delegada y el nombramiento del responsable de IA.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Oficina Europea de IA (Comisión Europea) · https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/ai-office · Comisión Europea (DG CONNECT)